

1502754-98.2021.8.26.0616
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: João Luis Calabrese
Comarca: Ferraz de Vasconcelos
Foro: Foro de Ferraz de Vasconcelos
Vara: 3ª Vara
Data de Disponibilização: 19/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ROBSON ALVES DE SIQUEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). João Luis Calabrese

Vistos.

ROBSON ALVES DE SIQUEIRA foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, III, c.c artigo 14, II, ambos do Código Penal. Em apertada síntese, consta da inicial acusatória que o réu, no dia 19 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Ferraz de Vasconcelos
Foro de Ferraz de Vasconcelos
3ª Vara
Av. Santos Dumont, 1535, Ferraz de Vasconcelos - SP - cep 08531-100
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502754-98.2021.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502754-98.2021.8.26.0616
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ROBSON ALVES DE SIQUEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). João Luis Calabrese

Vistos.

ROBSON ALVES DE SIQUEIRA foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, III, c.c artigo 14, II, ambos do Código Penal. Em apertada síntese, consta da inicial acusatória que o réu, no dia 19 de dezembro de 2021, por volta das 10h50min, na Avenida Marginal Zilda Arns, altura do numeral 10, Vila Centro, nesta cidade e comarca de Ferraz de Vasconcelos, tentou subtrair, para si, com emprego de chave falsa (apreendida), o veículo GM/Corsa, placas CGX-9933, avaliado em R\$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), pertencente a Danilo Messias Morgado,

somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente. Nos termos da denúncia, segundo o apurado, nas circunstâncias de tempo e local referidas, o acusado deliberou por praticar o crime de furto e, com o emprego de uma chave falsa ("mixa"), adentrou no automóvel pertencente à vítima, a fim de subtraí-lo. Contudo, o proprietário do automóvel viu o denunciado no interior do veículo e gritou. Temeroso, o réu, que já havia logrado dar partida no automóvel, tentou fugir a pé, porém foi alcançado e detido por policiais militares. Em audiência de custódia, pela decisão de fls. 83/84 o flagrante foi convertido em prisão preventiva.

Denúncia recebida em 07/02/2022 às fls. 106/107.

Defesa preliminar oferecida às fls. 164.

Ratificado o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução, documentada às fls. 208/210, 269/270 e 297/300, sendo de se destacar que na audiência que se deu em 01/08/2022 este juízo revogou a prisão preventiva.

Alegações finais do Ministério Público às fls. 304/307.

Alegações finais da Defesa às fls. 310/316.

É o breve relato. Passo a decidir.

De rigor a procedência do pedido condenatório.

A materialidade do delito resulta das provas produzidas em solo policial, merecendo especial destaque o boletim de ocorrência e o auto de exibição e apreensão do veículo e da chave mixa.

A autoria é inconteste, resulta tanto das provas produzidas na delegacia quanto das provas orais produzidas em audiência, sob o crivo do contraditório.

O ofendido Danilo afirmou na delegacia (fl. 07), que estacionou seu veículo em via pública. Acontece que, após breve período, observou um indivíduo no interior do veículo, dando partida. De imediato, foi em defesa de seu patrimônio, momento em que o indivíduo, percebendo sua aproximação, evadiu-se.

O policial Rafael Moura disse: "estava em patrulhamento quando avistaram que um indivíduo correu. Atrás tinha populares gritando pega. Foram no encalço e abordaram ele na passarela do trem. Com ele tinha uma chave mixa. Foi informado que ele estava tentando furtar um veículo. A vítima disse que visualizou a tentativa de subtração e gritou. No mesmo sentido foi o depoimento do policial Alessandro Lima. Em que pese a negativa do réu, que apresentou a seguinte versão: "estava atravessando a passarela. Não tinha chave mixa. Houve uma gritaria de populares. Não viu quem era o dono do carro. Na delegacia apresentaram uma mixa, que não era sua. Não sabe o motivo de ser apontado por populares. Não conhecia os policiais. Não acha que eles tinham motivos para prejudicar o depoente", de rigor a sua condenação.

Com efeito, após a vítima notar a tentativa de subtração, o réu se evadiu a pé. Populares notaram o acusado empreendendo fuga e começaram a gritar pela polícia. Robson foi preso na sequência, já na passarela, sendo que ele ainda estava com a chave mixa em seu poder. Não há elementos que retirem a credibilidade do depoimento dos milicianos, sendo de se concluir que ele foi detido em um contexto de grande agitação popular, enquanto tentava fugir, ainda com a chave mixa em seu poder. Caracterizado o ilícito, cumpre fazer a dosimetria da pena.

Verifico que o réu ostenta diversas condenações, sendo que uma será utilizada para fins de reincidência, enquanto as demais para se caracterizar maus antecedentes e personalidade voltada ao cometimento de crimes.

Assim sendo, na primeira fase, a pena deve ser aumentada em 1/5, o que resulta em 02 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

Na segunda fase, pela reincidência, a pena deve ser novamente aumentada em 1/5, o que resulta em 02 anos, 10 meses e 16 dias de reclusão e pagamento de 14 dias-multa.

Na terceira fase, a pena deve ser diminuída em virtude de ser um crime tentado. Como não foi possível escutar a vítima em juízo para ele confirmar se o veículo realmente chegou a ser ligado, pela dúvida existente, entendo que a pena deve ser reduzida no máximo legal, o que resulta na pena de 11 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 04 dias-multa.

Considerando a desabonadora ficha de antecedentes do réu, o regime inicial de

cumprimento da pena deverá ser o fechado. Não tendo informações a respeito de sua situação econômica, fixo o valor unitário do dias-multa no mínimo legal. Ante o exposto. JULGO PROCEDENTE a representação para condenar ROBSON ALVES DE SIQUEIRA nas penas do 155, § 4º, III, c.c artigo 14, II, ambos do Código Penal. Em desfavor do réu aplico a pena de 11 meses e 15 dias de reclusão no regime inicial fechado e pagamento de 04 dias-multa no mínimo legal.

Pela reincidência, inviável se cogitar de eventual substituição por pena restritiva ou concessão da "Sursi" penal.

Não tendo informações a respeito do mérito carcerário do acusado, deixo de analisar eventual detração penal.

Estando o réu solto, ele poderá apelar em liberdade.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD. Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução. PRI.

Ferraz de Vasconcelos, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA